

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 82/2531

บริษัท มัวร์เกท โทแบคโค จำกัด
โจทก์

บริษัท ฟิลิปมอร์ริส อินคอร์ปอเรเตดฯ

จำเลย

บริษัท มัวร์เกท โทแบคโค จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่เนื่องจากคู่ความตกลงกันได้และไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปโจทก์จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายความจำเลยแถลงท้ายคำร้องว่าได้รับทราบคำร้องขอถอนฎีกาของโจทก์ข้างต้นแล้ว และไม่คัดค้านคำร้องขอถอนฎีกาของโจทก์ (อันดับ 134)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิที่จะใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GOLDENLIGHTS กับสินค้าจำพวก 45 โดยเฉพาะบุหรี่ในประเทศไทยดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 64473 ซึ่งจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2522 ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 100288 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOLDENLIGHTS"(โกลเด้นไลท์ส) สำหรับสินค้าในจำพวก 45 โดยเฉพาะบุหรี่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 129)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายความโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องเป็นผู้ลงชื่อ
ในคำร้อง (อันดับ 134,76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความส่วนค่า
ขึ้นศาลนั้นโจทก์เสียมาเพียง 200 บาทจึงไม่คืนให้

พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความส่วนค่า
ขึ้นศาลนั้นโจทก์เสียมาเพียง 200 บาทจึงไม่คืนให้

(วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น